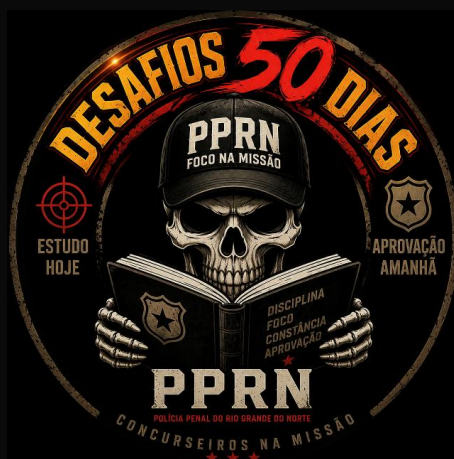




DESAFIO 50 DIAS PPRN

FOCO NA MISSÃO

DIA	41
DATA	09 / 09 / 2026 — Quarta-feira
MATÉRIA 1	Direito Penal e Processo Penal (Peso 2) — Crimes contra a Administração Pública por Partic
MATÉRIA 2	Direito Administrativo — Organização Administrativa
CONTEÚDO	Teoria robusta, letra de lei, esquemas e mapa mental · sem questões

ESTUDO HOJE · APROVAÇÃO AMANHÃ

Crimes contra a Administração por Particular

DIA 41 · 09/09/2026

Por que este ponto pesa na prova

Resistência, desobediência e desacato são frequentemente confundidos — e desacato é especialmente relevante pra quem exerce função de segurança pública no dia a dia.

Letra de lei — Art. 328 a 337 do CP

Resistência, desobediência e desacato

Resistência (Art.329): opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça. Desobediência (Art.330): descumprir ordem legal, sem violência — conduta omissiva. Desacato (Art.331): ofender a honra/dignidade de funcionário no exercício da função ou em razão dela.

Corrupção ativa e tráfico de influência

Corrupção ativa (Art.333): oferecer/prometer vantagem indevida para determinar funcionário a praticar/omitir/retardar ato de ofício — espelho da corrupção passiva. Tráfico de influência (Art.332): solicitar/exigir/cobrar vantagem a pretexto de influir em ato de funcionário público.

Contrabando e descaminho

Contrabando (Art.334-A): importar/exportar mercadoria proibida. Descaminho (Art.334): iludir, no todo ou em parte, pagamento de tributo devido pela entrada/saída/consumo de mercadoria lícita.

Esquema — Distinções essenciais

Crime	Elemento-chave
Resistência	Violência/ameaça (ativa)
Desobediência	Simples descumprimento (omissiva)
Desacato	Ofende a honra do funcionário
Corrupção ativa	Particular oferece vantagem

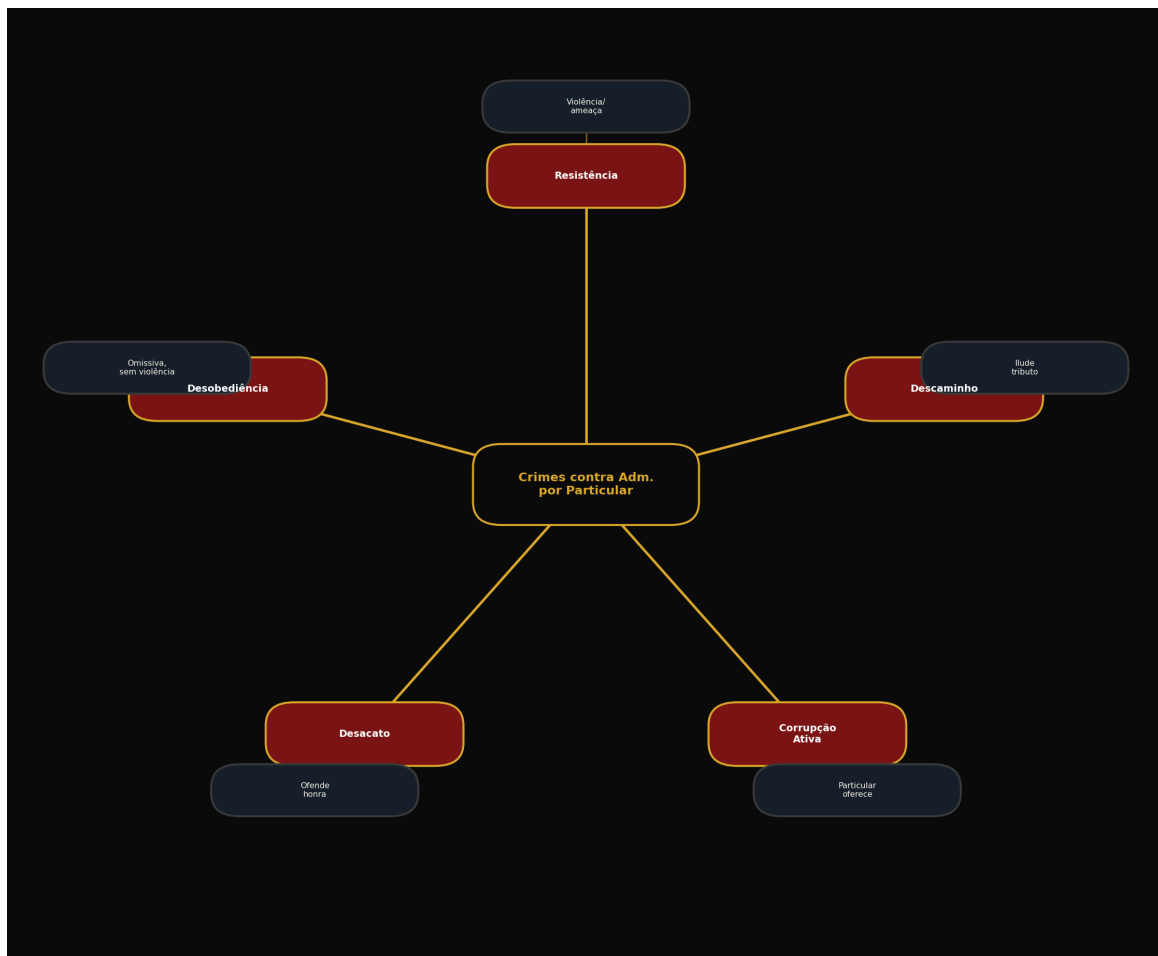
Pontos de atenção para fixar

- RESISTÊNCIA = violência/ameaça. DESOBEDIÊNCIA = só não cumprir (omissiva).
- CORRUPÇÃO ATIVA (particular oferece) é o espelho da PASSIVA (funcionário recebe).
- CONTRABANDO = mercadoria proibida. DESCAMINHO = ilude tributo sobre mercadoria lícita.
- Latrocínio julgado por juiz singular — lembrete cruzado com Dia 35 (crimes patrimoniais).
- Súmula 603 STF: crime contra patrimônio qualificado por morte não vai a júri.

Mapa mental

Crimes contra a Administração por Particular

DIA 41 · 09/09/2026



Crimes contra a Administração Pública praticados por particular.

Por que este ponto pesa na prova

Entender como a Administração se organiza (Direta x Indireta) é pré-requisito pra compreender diversos outros temas de Direito Administrativo, como responsabilidade civil e regime de pessoal.

Direta x Indireta

Administração Direta: os próprios entes federativos e seus órgãos, sem personalidade jurídica própria distinta. **Administração Indireta:** entidades com personalidade jurídica própria — autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista.

Descentralização x desconcentração

Descentralização: cria nova pessoa jurídica (Administração Indireta). **Desconcentração:** reorganiza internamente, sem criar pessoa jurídica nova.

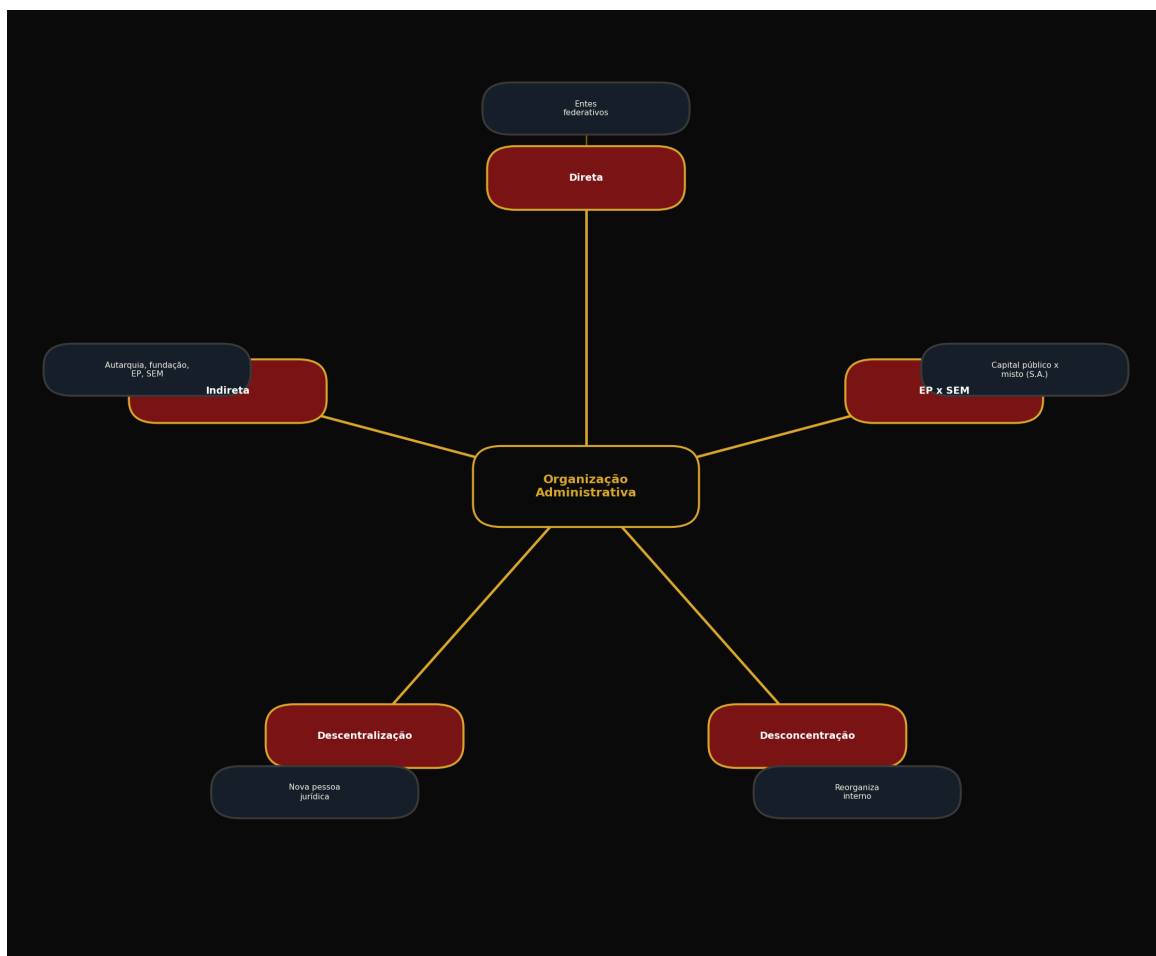
As 4 entidades da Indireta

Autarquia: direito público, lei específica cria. **Fundação pública:** fins sociais, pode ser pública ou privada. **Empresa pública:** capital 100% público, qualquer forma societária. **Sociedade de economia mista:** capital misto, sempre S.A.

Pontos de atenção para fixar

- DESCENTRALIZAÇÃO cria pessoa jurídica nova; DESCONCENTRAÇÃO só reorganiza.
- Autarquia exige LEI ESPECÍFICA para ser criada (Art.37,XIX,CF).
- EMPRESA PÚBLICA: 100% capital público. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA: capital misto, sempre S.A.
- Vínculo com a Direta é de VINCULAÇÃO (tutela), não subordinação hierárquica.
- Concurso público exigido também em EP e SEM — ressalvados cargos em comissão.

Mapa mental



Organização administrativa — Direta, Indireta e suas entidades.